

เมื่อข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อมีคำสั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน ทั้งยังเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีน้ำหนักและเหตุผลเพียงพอที่จะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตาม กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สั่งยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีก็เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่สั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่ง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปดำเนินการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๒๕๕๖)

๕.๒ การใช้ระบบเปิดในการประเมินเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น

การพิจารณาออกคำสั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บังคับบัญชาต้องแจ้งให้ข้าราชการผู้ถูกประเมินได้ทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนก่อนออกคำสั่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้ถูกประเมินได้ชี้แจง ให้ความเห็น หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในระบบเปิด ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนแก่ข้าราชการโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฟ้องว่า ในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและมีความเห็นให้เลื่อนชั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น (ผลการประเมินร้อยละ ๖๐ ถึง ๘๙) โดยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเลื่อนชั้น

เงินเดือนว่าผู้ฟ้องคดีต้องได้รับการปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะ แต่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ซึ่งเป็นผู้ประเมินเหนือชั้นขึ้นไป พิจารณาแล้วระบุว่ามีความเห็นแตกต่างจากผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยไม่ให้เหตุผลใด ๆ เพิ่มเติม และเมื่อมีการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้ประเมินเหนือชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีความเห็นเป็นอย่างไร หรือมีเหตุผลใด ๆ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการประชุมแล้วมีมติให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มาลงชื่อปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและออกไปนอกสำนักงานเป็นประจำ ไม่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยหมายเหตุในบัญชีรายละเอียดข้าราชการผู้ไม่สมควรหรือไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนแนบท้ายคำสั่งดังกล่าว ระบุว่าผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเหตุผลการงดเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ครั้งที่ ๒) ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยข้อ ๒๐๒ กำหนดว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ข้อ ๒๐๓ กำหนดว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในหมวดนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา วรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ไม่วางใจให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้ผู้นั้นทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ข้อ ๒๒๐ กำหนดว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการตามข้อ ๒๐๒ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด



ตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวดนี้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตำแหน่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว ข้อ ๒๙๘ กำหนดว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขึ้นเงินเดือน พัฒนาข้าราชการ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล วรรคสอง กำหนดว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำการประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคำปรึกษาด้วย ข้อ ๓๐๒ กำหนดว่า ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่กำหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ หรือภารกิจหลักที่ได้มีการกำหนดไว้ตามที่ ก.จ.จ. กำหนดขึ้นด้วย ข้อ ๓๐๕ กำหนดว่า ให้นำระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ข้าราชการได้ทราบโดยทั่วกัน ข้อ ๓๐๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณากลับกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยมีองค์ประกอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว วรรคสอง กำหนดว่า ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลับกรองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็ได้ และข้อ ๓๐๘ กำหนดว่า เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งแล้ว ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินต้องนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการประเมิน เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกำหนดแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีและมีความเห็นให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น แต่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นแตกต่างโดยมิได้ระบุเหตุผลผลกรณีเสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ชัดเจน อันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเมื่อมีการเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ประเมินเหนือชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่อย่างไร ประกอบกับไม่ปรากฏว่า มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้รับการประเมิน อีกทั้ง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่ปรากฏว่า ผู้บังคับบัญชาได้แจ้งผู้ฟ้องคดีพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจง ให้ความเห็น หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประเมินในระบบเปิด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๔๘ วรรคสอง ข้อ ๓๐๒ และข้อ ๓๐๕ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่ง โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๙/๒๕๕๘)

๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

๖.๑ การเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายกำหนดให้ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนเป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ส่วนตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเป็นสายงานที่เริ่มต้นจาก



ระดับ ๒ ซึ่งเป็นคนละสายงาน และมีความก้าวหน้าในสายงานที่แตกต่างกัน การที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งพิจารณากรณีข้าราชการที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ แต่ขณะประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ แล้ว โดยเห็นว่าตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ เป็นตำแหน่งระดับเดียวกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ จึงไม่อาจมีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ได้อีก โดยไม่พิจารณาถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานและความก้าวหน้าของสายงานในตำแหน่งนั้น ๆ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยนอกเหนือไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การไม่แต่งตั้งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติและสอบคัดเลือกได้โดยอาศัยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๗ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ ตามประกาศดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกให้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘ เลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามตำแหน่งที่ว่างเรียงตามลำดับรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้โดยข้ามลำดับที่สอบคัดเลือกได้ของผู้ฟ้องคดีไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ซึ่งอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการและการอุทธรณ์ ทำการแทน ก.ก.

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ แล้ว จึงไม่อาจเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ได้อีก คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้โดยข้ามลำดับของผู้ฟ้องคดีไปนั้น ขอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่เป็นการตัดโอกาสของผู้ฟ้องคดีในการเจริญก้าวหน้าในการรับราชการแต่อย่างใด จึงมีมติให้ยกคำร้องอุทธรณ์ และ ก.ก. ได้มีมติรับทราบผลการพิจารณาแล้ว และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาสั่งการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ภายในระยะเวลาอันสมควร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยข้ามลำดับของผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามลำดับที่สอบได้ ต่อมา ในระหว่างพิจารณาในชั้นศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยสั่งการโดยยืนยันตามมติของ ก.ก. ที่ให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๘^{๒๔} และมาตรา ๙^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น บัญญัติให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง^{๒๖}

^{๒๔-๒๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘ ให้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูมาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ทำความตกลงกับคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ในกรณีที่นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และในกรณีที่นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูมาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ให้อำนาจหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.ค. เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ของอธิบดีเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการสำนัก แล้วแต่กรณี เว้นแต่อำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้สั่งบรรจุตามมาตรา ๒๘

^{๒๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๖ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง



มาตรา ๕๘^{๒๗} และมาตรา ๕๙^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนได้กำหนดให้การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งใดนั้น ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้น โดยกรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด โดยที่ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๖ เป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดว่าการเลื่อนตำแหน่งดังกล่าวให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกได้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖ และกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๘๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๗ กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีที่สอบคัดเลือกได้ไว้ว่า ให้กระทำได้เมื่อมีตำแหน่งว่าง และไม่มีการขึ้นบัญชีประกาศผลการสอบคัดเลือกไว้ และการเลื่อนระดับข้าราชการจากบัญชีประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ ให้พิจารณาเลื่อนระดับตามลำดับที่สอบได้ เว้นแต่ผู้สอบคัดเลือกได้นั้นจะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ก็ให้พิจารณาผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับต่อไป สำหรับหลักสูตรและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและแนวการปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกล่าว เห็นได้ว่าการเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

^{๒๗-๒๘} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๘ การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันหรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้นได้หรือจากผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้น

กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

การสอบแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ ส่วนการสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้กระทรวง ทบวง กรมเจ้าสังกัดเป็นผู้ดำเนินการหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตลอดจนวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๕๙ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๘ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ให้แต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้แต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด



ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยวิธีการสอบคัดเลือกตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญและต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ครบถ้วน ในวันเปิดรับสมัคร กล่าวคือ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และให้เลื่อนระดับข้าราชการ ผู้สอบคัดเลือกได้นั้นจะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆ ก็ให้พิจารณาผู้สอบคัดเลือกในลำดับต่อไป

เมื่อผู้ฟ้องคดีมีวุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต และดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ซึ่งเป็นตำแหน่งในระดับ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็นวันปิดรับสมัครการสอบคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งในระดับ ๕ เป็นระยะเวลา ๔ ปี และลักษณะงานในสายงานเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนก็เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๗ ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ การที่ผู้ฟ้องคดีผ่านการคัดเลือก โดยขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฉบับลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องผูกพันในผลการสอบคัดเลือกดังกล่าวด้วยการ มีคำสั่งเลื่อนระดับข้าราชการผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่สอบได้ตามอัตราตำแหน่งที่ว่าง สำหรับตำแหน่งนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน พัฒนาชุมชน ๖ ซึ่งเป็นตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ แล้วก็ตาม แต่สายงานเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ส่วนสายงานนักพัฒนา ชุมชนเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ซึ่งเป็นคนละสายงาน และมีความก้าวหน้าในสายงานที่ แตกต่างกัน โดยสายงานเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กำหนดให้เลื่อนระดับได้จนถึงระดับ ๖ เท่านั้น ส่วนสายงานนักพัฒนาชุมชน สามารถเลื่อนระดับได้จนถึงระดับ ๗ การสอบคัดเลือกได้ ของผู้ฟ้องคดีนอกจากเป็นการได้รับเลื่อนระดับจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ แล้ว ยังเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีได้รับการเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ไปดำรงตำแหน่ง ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ อีกด้วย ทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเป็น ระดับ ๖ ก็เป็นการดำเนินการในภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ แล้ว จึงไม่มีผลกระทบ กระเทือนต่อสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ อันเป็น คนละสายงานกันแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาว่า ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนา



ชุมชน ๖ อันเป็นตำแหน่งระดับเดียวกับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ จึงไม่อาจมีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ได้อีก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยความนอกเหนือไปกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยข้ามลำดับของผู้ฟ้องคดีไปจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการให้ยกเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ข้ามลำดับผู้สอบคัดเลือกได้ของผู้ฟ้องคดีไป โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีได้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ ให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และคณิศรวิธานประโชชน์อื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐/๒๕๔๖)

๖.๒ การเลื่อนระดับข้าราชการโดยไม่มีอำนาจ

หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจการออกหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายในเรื่องนั้น ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การนำเอาผลของหนังสือแจ้งเวียนที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอำนาจไปดำเนินการออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงเป็นการออกประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง แจ้งเวียนการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการที่ยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ตามหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นใบสมัคร

จำนวน ๔ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดียวกันกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรับสมัครไว้แล้วข้างต้น แต่ไม่มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำรายชื่อผู้สมัครที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรับสมัครไว้ก่อนมาออกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้ง ๔ รายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยผู้ฟ้องคดีมีคะแนนผลการสอบในลำดับที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่เป็นธรรม จึงร้องขอความเป็นธรรมขอให้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานก่อนที่จะบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ แต่ประธานกรรมการคัดเลือกฯ มีหนังสือแจ้งเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีมีคะแนนผลการสอบลำดับที่ ๓ โดยไม่ได้ชี้แจงเหตุผลใด ๆ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชี้แจงเหตุผลให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดีกว่าผู้ฟ้องคดีอย่างไร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกคำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๖)^{๓๐}

^{๒๙} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๒ คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น

^{๓๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แล้วแต่กรณี และให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องดำเนินการตามมาตรา ๕๘^{๓๑} โดยในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบมาตรา ๕๒ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการเลื่อนข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ดังนั้น อำนาจในการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ใน

และไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๖) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมาให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๘ การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันหรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนั้น

กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

การสอบแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘ ส่วนการสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้กระทรวง ทบวง กรมเจ้าสังกัดเป็นผู้ดำเนินการ หลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตลอดจนวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

^{๓๒} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๓๘ อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น ที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ปลัดกระทรวงอาจมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ



ส่วนภูมิภาคจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อการเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ นั้น ถูกริเริ่มดำเนินการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีหนังสือโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ แจ้งเวียนการรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ อันมีลักษณะของการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง ระวังหรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล โดยมีผลบังคับเป็นการทั่วไป แต่มุ่งหมายให้ใช้บังคับกับการสมัครเข้ารับการคัดเลือกคราวนี้คราวเดียว หนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ซึ่งต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังกล่าว หนังสือแจ้งเวียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอำนาจ และย่อมมีผลทำให้การรับสมัครบุคคลตามหนังสือแจ้งเวียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ทั้ง ๔ ราย ที่ยื่นใบสมัครตามหนังสือแจ้งเวียนและการรับสมัครของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่รับสมัครไว้ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีประกาศรับสมัคร มาประกาศเป็นรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แล้วดำเนินการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ จึงเป็นการนำเอาผลของการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาดำเนินการออกประกาศ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ เฉพาะในส่วนที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ตามฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๔/๒๕๔๗)



๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

๗.๑ การขยายเวลาราชการกรณีข้าราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาให้ต่อเวลาราชการยังขึ้นอยู่กับความต้องการโดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ดังนั้น การไม่พิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการที่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเดิมรับราชการในภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเกษียณอายุราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบแสดงความจำนงในการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาราชการจนถึงอายุ ๖๕ ปี สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขยายเวลาราชการของข้าราชการ เพื่อพิจารณาการขยายเวลาราชการของผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุมัติต่อเวลาราชการของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕ (๕) ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ คือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นไม่ได้เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๑) คือ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์อยู่ก่อนหรือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีที่เกษียณอายุราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ แล้วมีมติเห็นชอบให้ยื่นตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และในการประชุมครั้งเดียวกันนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทบทวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา

ทบทวนแล้วมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ยืนยันตามมติเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองครั้งดังกล่าวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการขยายเวลาราชการและให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการขยายเวลาราชการไปจนถึงอายุ ๖๕ ปี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น นอกจากข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว การพิจารณาให้ต่อเวลาราชการยังขึ้นอยู่กับความต้องการโดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๙^{๓๓} และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ ข้อ ๕ กำหนดว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติดังนี้... (๕) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีที่เกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ดังนี้... (ข) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ข ๑) ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด และ (ข ๒) มีผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้ (ข ๒.๑) ตำราที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ (ข ๒.๒) หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม หรือ (ข ๒.๓) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ เรื่อง

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๙ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์หรือระดับรองศาสตราจารย์ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ อาจได้รับราชการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยต่อไปได้ จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

การต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด

มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับและให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ อาจได้รับราชการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยต่อไปได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด



หรือ (ข ๒.๔) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๑ รายการ หรือ (ข ๒.๕) บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ ๒ เรื่อง วรรคสอง กำหนดว่า การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และวรรคสาม กำหนดว่า กรณีที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ครบ ๓ ปี ก่อนเกษียณอายุราชการ ให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์มานับรวมได้ ประกอบกับข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาไม่ใช่สิทธิของผู้ขอต่อเวลาราชการแต่ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ ตามความต้องการของสถาบัน ดังนั้น แม้ว่าข้าราชการผู้ขอต่อเวลาราชการจะมีคุณสมบัติ ครบถ้วนก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการก็ได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอต่อ เวลาราชการ ประกอบด้วยผลงานวิจัยจำนวน ๓ เรื่อง แต่ปรากฏว่าการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าว ของผู้ฟ้องคดีไม่ตรงตามคำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงาน ทางวิชาการที่จำแนกตามระดับคุณภาพ ที่ต้องเสนอขอทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่า งานดังกล่าวทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิชาการที่เป็น ประโยชน์ต่อสหวิชาชีพอย่างไร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับผลงานวิชาการในลักษณะอื่นของผู้ฟ้องคดี อีกจำนวน ๓ เรื่อง แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า มีการจัดเผยแพร่ในงานนิทรรศการที่สถาบันของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตาม แต่ผลงานของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมิได้มีการตรวจสอบและรับรองการ เผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ดังนั้น ผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอต่อเวลาราชการของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๖ เรื่อง จึงมิได้ เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ (๕) (ข ๒) ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศดังกล่าวต้องพิจารณาถึงความต้องการของสถาบันอุดมศึกษามีใช้สิทธิของผู้ขอ ต่อเวลาราชการ ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีผลงานผ่านตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ก็ได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องต่อเวลาราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เป็นการพิจารณาว่าข้าราชการผู้ขอให้กำหนด ตำแหน่งมีคุณสมบัติที่จะกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือไม่ มิใช่หมายความว่าเมื่อได้

กำหนดเป็นตำแหน่งดังกล่าวแล้วข้าราชการผู้ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งนั้นจะมีผลผูกพันให้หน่วยงานที่ตนสังกัดนั้นรับต่อเวลาราชการผู้ขอต่อเวลาราชการทุกกรณี

เมื่อผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการเนื่องจากผลงานวิชาการของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕ (๕) (ข ๒) ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยืนยันตามมติเดิมที่ไม่ต่อเวลาราชการของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีพิพาทชายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๓/๒๕๕๘)

๗.๒ การมอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจ

นายกเทศมนตรีมีอำนาจในการบริหารราชการเกี่ยวกับเทศบาลเพียงเท่าที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี การใดที่กระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ย่อมกระทำมิได้ ดังนั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้งานราชการประจำเรื่องใดอยู่ในความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลและเป็นอำนาจของปลัดเทศบาลที่จะมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนการที่นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ของปลัดเทศบาลตามกฎหมายดังกล่าวให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาล จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งแบ่งงานให้นักบริหารงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาล โดยแบ่งงานในหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีให้แก่รองปลัดเทศบาลอีกสองคน โดยอ้างว่าการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการปฏิบัติมากมาย ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส และมาตรา ๔๘ สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แบ่งหน้าที่ให้นักบริหารงานเทศบาล โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาล และให้เสนอตรงต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจออกคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากการแบ่งงานดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๘ เถกุนวิสดี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ประกอบข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงาน



ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๒๖๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่แบ่งงานให้นักบริหารงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาลตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการและกิจการของเทศบาลตามมาตรา ๔๘ เตรส^{๓๕} และมาตรา ๔๘ สัตตรส^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ โดยการบริหารราชการและการสั่งการในเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดีต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การบริหารราชการหรือสั่งการใดที่เป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ย่อมกระทำมิได้ และโดยที่มาตรา ๔๘ เอกุนวิสติ^{๓๗} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๓๘} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของ

^{๓๕-๓๗} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๘ นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มาตรา ๔๘ สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล

มาตรา ๔๘ เอกุนวิสติ ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

^{๓๘} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๕ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานประจำ ตลอดจนคนงานหรือลูกจ้างและรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาล

ให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำทั่วไปแทนปลัดเทศบาลตามที่ได้อบรมหมาย ในกรณีที่ปลัดเทศบาลไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าไม่มีรองปลัดเทศบาลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ ก็ให้นายกเทศมนตรีสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนปลัดเทศบาลได้

เทศบาลฯ และข้อ ๒๖๔^{๓๙} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ กำหนดให้ ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาลโดยมีรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำทั่วไปตามแต่จะได้มอบหมาย และกรณีที่ปลัดเทศบาลไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนั้น การมอบหมายงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลจึงเป็นอำนาจของปลัดเทศบาลที่จะมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งแบ่งงานให้นักบริหารงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาลโดยเสนอตรงต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานราชการประจำของเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของผู้ฟ้องคดีและเป็นอำนาจตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่จะมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำไปโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๘ เตรส ประกอบกับมาตรา ๔๘ เอกราชแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาลฯ และข้อ ๒๖๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่แบ่งงานให้นักบริหารงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาลตามฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๑/๒๕๕๗)

๗.๓ เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มีการกำหนดให้มีฐานะและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหลักของหน่วยงาน และลักษณะของตำแหน่ง

^{๓๙} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ข้อ ๒๖๔ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่องดังต่อไปนี้

ปลัดเทศบาล

- (๑) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล
- (๒) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล
- (๓) เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บังคับบัญชา
- (๔) เรื่องในหน้าที่สำนักงานเทศบาล



ดังกล่าวเป็นการมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพกำหนด ซึ่งงานดังกล่าวมิได้ระบุเป็นอำนาจหน้าที่ทางกฎหมาย ทั้งมิได้มีคุณลักษณะเป็นตำแหน่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งจะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามนัยบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนั้น การที่คณะกรรมการข้าราชการทหารมิได้เสนอให้ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ มิได้กำหนดให้ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง คณะกรรมการข้าราชการทหารจึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาทบทวนกำหนดค่าตอบแทนพิเศษตามมาตรการการปรับปรุงค่าตอบแทนภาครัฐสำหรับตำแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป ที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งกรณีข้าราชการทหาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาเห็นว่าลักษณะของงานตามตำแหน่งที่คณะกรรมการข้าราชการทหารเสนอ เป็นตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นงานสนับสนุนประเภทประสานงาน กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ จึงเห็นควรให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบให้ข้าราชการทหารผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่ปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารตำแหน่งหัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับเงินเดือนเดือนละ ๖๑,๘๖๐ บาท เงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๑๕,๖๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ ๑๕,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินรายได้เดือนละ ๙๓,๐๖๐ บาท ต่อมา นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ส่วนเงินค่าตอบแทนพิเศษได้รับเพียงเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเพียงเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีด้อยกว่าข้าราชการทหารที่มียศเท่ากันและ

ข้าราชการประเภทอื่นที่มีอัตราเงินเดือนเท่ากัน จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ มีเจตนารมณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ของข้าราชการทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจ้างของส่วนราชการ ให้เหมาะสม เป็นธรรม ได้มาตรฐานและไม่เหลื่อมล้ำกัน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จำเป็น แต่ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันพิจารณาปรับปรุงเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้ฟ้องคดีให้เท่ากับข้าราชการทหารที่มีชั้นยศเดียวกันหรือข้าราชการอื่นที่มีอัตราเงินเดือนระดับเดียวกัน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๓^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ บัญญัติให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือคณะกรรมการข้าราชการทหาร เป็นต้น และกระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการเสนอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการแต่ละประเภท เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำไปพิจารณาทบทวนปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนภาครัฐการ สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ให้เหมาะสม เป็นธรรม ได้มาตรฐาน และไม่เหลื่อมล้ำกัน แล้วนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาต่อไป มิใช่บัญญัติให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกระทรวงการคลังเสนอข้อมูลและ

^{๔๐} พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘

มาตรา ๑๓ ในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกระทรวงการคลังเสนอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง และสภาพการณ์เกี่ยวกับสวัสดิการความเป็นอยู่ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ของข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจ้างของส่วนราชการที่อยู่ในการกำกับดูแลไปยัง กงช.

ให้ กงช. นำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ของข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจ้างของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรม ได้มาตรฐานและไม่เหลื่อมล้ำกัน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จำเป็นถ้า กงช. เห็นสมควรให้มีการปรับให้เสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

